文章填空

考研英语 2022年考研英语一 Text 4 · 新西兰解雇保护规定的悖论 · 按中文提示填写原文中的单词或短语（注意词形变化），共 174 空

姓名：　　日期：　　得分：

1 The [1] [2] of New Zealand's [3] [4] 2000 (ERA) [5] an [6] [5] [7] an [8] without [9].

新西兰《2000年雇佣关系法》（ERA）中的个人申诉条款禁止雇主无正当理由解雇雇员。

1 个人申诉（雇员就雇主的不当对待提出的申诉）　**2** n. （法律）条款；规定　**3** 雇佣关系；劳资关系
4 n. 法令；法案　**5** 阻止；禁止　**6** n. 雇主　**7** v. 解雇　**8** n. 雇员　**9** 正当理由

2 [10], [11] must be [12].

相反，解雇必须有正当理由。

10 adv. 相反；而是　**11** n. 解雇　**12** adj. 有正当理由的；合理的

3 [13] must [14] [15] [14] [16] in a [17] [18] way.

雇主既要拿出正当理由，又要在程序上公正行事。

13 n. 雇主　**14** 既……又……　**15** 说明（正当）理由　**16** v. 行事；行动　**17** adv. 在程序上
18 adj. 公正的；公平的

4 [19] [20] [21] [22] the jobs of [23] workers [22] "[24] [25]".

个人申诉程序的设计初衷，是保护普通工人的工作，使他们免遭"无正当理由的解雇"。

19 个人申诉　**20** n. 程序　**21** 旨在；设计用来　**22** 保护……免受　**23** adj. 普通的
24 adj. 无正当理由的；不合理的　**25** n. 解雇

5 The [26] was that the [27] of [28] [29] [30] [31] for workers against [32] [33] by [34].

其前提是：普通法中的合同法缺乏足够的保障，无法保护工人免受管理层专断行为的侵害。

26 n. 前提　**27** 普通法　**28** n. 合同；契约　**29** v. 缺乏　**30** adj. 足够的；充分的　**31** n. 保障；保护措施
32 adj. 专断的；任意的　**33** n. 行为　**34** n. 管理层；资方

6 [35] a boss could [36] [37] an [38] [39] [37].

老板只需按合同规定向雇员发出解雇通知就行，这样的日子早已一去不复返了。

35 ……的日子早已一去不复返　**36** adv. 只需；仅仅　**37** 向某人发出（解雇）通知　**38** n. 雇员
39 adj. 合同规定的；契约的

7 But these [40] [41] [42] when [43] [44] managers and [45].

但这些条款适用于高薪经理和高管时，会给企业带来困难。

40 n. （法律）条款；规定　**41** 给……带来困难　**42** n. 企业；公司　**43** 应用于；适用于　**44** 高薪的
45 n. 高管；高级主管

8 As [46] [47] and [48] will [49], [50] [51] [50] [52] [53] [54], [55] managers is a [56] on [57] [58] and [59] [60].

正如无数董事会和企业主都会证实的那样，限制企业解雇表现不佳的高收入经理，就是给提升生产率和整体业绩拉上了手刹。

46 adj. 无数的　**47** n. 董事会　**48** 企业主　**49** v. 证实；证明　**50** 限制……做某事　**51** n. 企业；公司
52 v. 解雇　**53** adv. 差；不好地　**54** v. 表现；工作　**55** adj. 高收入的　**56** n. 手刹；（喻）阻碍
57 v. 提升；促进　**58** n. 生产率　**59** adj. 整体的；全面的　**60** n. 业绩；表现

9 The [61] between [62] and [63] managers [64] be the difference between business [65] and [66].

C级经理和A级经理之间的差别，很可能就是企业成功与失败之间的差别。

61 n. 差别；区别　**62** adj. C级的；（喻）表现平平的　**63** adj. A级的；一流的　**64** 很可能　**65** n. 成功
66 n. 失败

10 [67] [68] the jobs of [69] workers [67] losing them.

也就是保住普通工人的工作与丢掉这些工作之间的差别。

67 在……与……之间　**68** v. 保住；维护　**69** adj. 普通的

11 [70] [71] is [72] enough to [73] a [74].

然而，平庸已不再足以成为解雇的正当理由。

70 conj. 然而　**71** n. 平庸　**72** 不再　**73** v. 成为……的正当理由；证明……正当　**74** n. 解雇

12 [75] —and [76] —laws [77] to protect the jobs of [78] workers may be [79] those jobs [79].

因此，矛盾的是，为保护普通工人的工作而出台的法律，可能正在让这些工作面临风险。

75 adv. 因此；结果　**76** adv. 矛盾的是；自相矛盾地　**77** v. 出台；推行　**78** adj. 普通的

79 使……面临风险；危及

13 [80] [81] jobs [81], [82] [83] laws [84] [85] [84] [86] [87] managers, those laws [88] a [89] on [90] [91] and [92] on workers' [93].

就算没有让工作面临风险，只要就业保护法限制了企业主解雇表现不佳的经理，这些法律也会制约企业生产率，进而制约工人工资。

80 即使不；就算没有　**81** 使……面临风险；危及　**82** 在……范围内；只要　**83** 就业保护

84 限制……做某事　**85** 企业主　**86** v. 解雇；开除　**87** adj. 表现不佳的　**88** 起……作用；充当

89 n. 制约；约束　**90** n. 企业；公司　**91** n. 生产率　**92** adv. 因此；进而　**93** n. 工资

14 [94], in "An International [95] on the New Zealand Productivity [96]" (2014), the Productivity [97] [98] the low [99] of [100] [101] [98] a [102] of the country's poor [103] [104] [105].

事实上，生产力委员会在《从国际视角看新西兰生产率悖论》（2014年）中特别指出，管理能力水平低下是该国生产率增长一直表现不佳的原因之一。

94 adv. 事实上；的确　**95** n. 视角；观点　**96** n. 悖论　**97** n. 委员会　**98** 特别指出……是；把……挑出来作为

99 n. 质量；水平　**100** adj. 管理的；经理的　**101** n. 能力　**102** n. 原因　**103** n. 生产率　**104** n. 增长

105 n. （历来的）表现；记录

15 [106] are [107] managers themselves [108] the [109] [110] by the ERA's [111] [112] [113].

《雇佣关系法》中针对无正当理由解雇的程序会造成伤害，高薪经理自身也无法免受其害。

106 conj. （置于句首，后接倒装）也不　**107** 高薪的　**108** 免受；不受……影响　**109** n. 伤害；损害

110 v. 造成；引起　**111** adj. 无正当理由的　**112** n. 解雇　**113** n. 程序

16 Because [114] laws [115] [116] [115] [117] an [118], [119] are more [120] [121] new [122].

由于就业保护法使解雇雇员的代价更高，雇主在招聘新员工时会更加谨慎。

114 就业保护　**115** 使做某事变得……（it为形式宾语）　**116** adj. 代价高的；昂贵的　**117** v. 解雇
118 n. 雇员　**119** n. 雇主　**120** 对……谨慎　**121** v. 雇用；招聘　**122** n. 员工（总称）

17 This [123] harder [123] the [124] manager [123] [125].

这使得处于录用边缘的经理更难找到工作。

123 使某人做某事变得……　**124** adj. 处于边缘的；勉强够格的　**125** 获得工作；就业

18 And [126] pay [127] less because firms [128] the [129] [130] [131].

而且，雇佣安排一旦出问题，负担要由企业承担，因此企业付给员工的工资会更低。

126 n. 企业；公司　**127** n. 员工（总称）　**128** 承担……的负担　**129** n. 雇用；雇佣　**130** n. 安排
131 出问题；出差错

19 [132] also [133] [134] [135].

社会也会因过度的就业保护而蒙受损害。

132 n. 社会　**133** 因……受害；受……之苦　**134** adj. 过度的；过多的　**135** 就业保护

20 [136] job [137] [138] [139] [140] [141] and [142] [143] [144] [143] [145] [146].

严格的解雇规定会对生产率增长产生不利影响，既妨碍繁荣，又妨碍整体福祉。

136 adj. 严格的；严厉的　**137** n. 解雇　**138** n. 规定；法规　**139** 对……产生不利影响　**140** n. 生产率
141 n. 增长　**142** v. 妨碍；阻碍　**143** 既……又……　**144** n. 繁荣；富足　**145** adj. 整体的；全面的
146 n. 福祉；幸福

21 [147], Australia [148] the [149] [150] [151] by [152] [153] [154] above a [155] “ [156] [157]” [152] the [158] of its [159] dismissal laws.

在塔斯曼海对岸，澳大利亚应对这一无正当理由解雇悖论的办法，是把收入高于规定“高收入门槛”的雇员排除在其不公平解雇法的保护之外。

147 在塔斯曼海对岸　**148** 应对；处理　**149** adj. 无正当理由的　**150** n. 解雇　**151** n. 悖论
152 把……排除在……之外　**153** n. 雇员　**154** v. 挣（钱）；收入为　**155** adj. 规定的；指定的
156 adj. 高收入的　**157** n. 门槛；临界值　**158** n. 保护　**159** adj. 不公平的

22 In New Zealand, a 2016 [160] tried to [161] [162] and [163] [164] [161] [165] the [166] [167] [168].

在新西兰，2016年的一项议员个人法案曾试图允许企业和高收入雇员通过合同约定不适用无正当理由解雇制度。

160 议员个人法案　**161** 允许……做　**162** n. 企业；公司　**163** adj. 高收入的　**164** n. 雇员
165 通过合同约定不受……约束；选择退出　**166** adj. 无正当理由的　**167** n. 解雇　**168** n. 制度；体制

23 However, the [169] [170] were [171] and the Bill was [172] [173] the [174] in 2017.

然而，法案提出的机制繁琐难行，2017年政府更迭后，该法案被投票否决。

169 n. 机制　**170** v. 提议；提出　**171** adj. 繁琐难行的；难以操作的　**172** 投票否决　**173** prep. 在……之后
174 政府更迭

答案

1	personal grievance	个人申诉（雇员就雇主的不当对待提出的申诉）
2	provisions	n. （法律）条款；规定
3	Employment Relations	雇佣关系；劳资关系
4	Act	n. 法令；法案
5	prevent ... from	阻止；禁止
6	employer	n. 雇主
7	firing	v. 解雇
8	employee	n. 雇员
9	good cause	正当理由
10	Instead	adv. 相反；而是
11	dismissals	n. 解雇
12	justified	adj. 有正当理由的；合理的
13	Employers	n. 雇主
14	both ... and	既……又……
15	show cause	说明（正当）理由
16	act	v. 行事；行动
17	procedurally	adv. 在程序上
18	fair	adj. 公正的；公平的
19	Personal grievance	个人申诉
20	procedures	n. 程序
21	were designed to	旨在；设计用来
22	guard ... from	保护……免受
23	ordinary	adj. 普通的
24	unjustified	adj. 无正当理由的；不合理的
25	dismissals	n. 解雇
26	premise	n. 前提
27	common law	普通法
28	contract	n. 合同；契约
29	lacked	v. 缺乏
30	sufficient	adj. 足够的；充分的
31	safeguards	n. 保障；保护措施
32	arbitrary	adj. 专断的；任意的

33	conduct	n. 行为
34	management	n. 管理层；资方
35	Long gone are the days when	……的日子早已一去不复返
36	simply	adv. 只需；仅仅
37	give ... notice	向某人发出（解雇）通知
38	employee	n. 雇员
39	contractual	adj. 合同规定的；契约的
40	provisions	n. （法律）条款；规定
41	create difficulties for	给……带来困难
42	businesses	n. 企业；公司
43	applied to	应用于；适用于
44	highly paid	高薪的
45	executives	n. 高管；高级主管
46	countless	adj. 无数的
47	boards	n. 董事会
48	business owners	企业主
49	attest	v. 证实；证明
50	constraining ... from	限制……做某事
51	firms	n. 企业；公司
52	firing	v. 解雇
53	poorly	adv. 差；不好地
54	performing	v. 表现；工作
55	high-earning	adj. 高收入的
56	handbrake	n. 手刹；（喻）阻碍
57	boosting	v. 提升；促进
58	productivity	n. 生产率
59	overall	adj. 整体的；全面的
60	performance	n. 业绩；表现
61	difference	n. 差别；区别
62	C-grade	adj. C级的；（喻）表现平平的
63	A-grade	adj. A级的；一流的
64	may very well	很可能
65	success	n. 成功

66	failure	n. 失败
67	Between ... and	在……与……之间
68	preserving	v. 保住；维护
69	ordinary	adj. 普通的
70	Yet	conj. 然而
71	mediocrity	n. 平庸
72	no longer	不再
73	justify	v. 成为……的正当理由；证明……正当
74	dismissal	n. 解雇
75	Consequently	adv. 因此；结果
76	paradoxically	adv. 矛盾的是；自相矛盾地
77	introduced	v. 出台；推行
78	ordinary	adj. 普通的
79	placing ... at risk	使……面临风险；危及
80	If not	即使不；就算没有
81	placing ... at risk	使……面临风险；危及
82	to the extent	在……范围内；只要
83	employment protection	就业保护
84	constrain ... from	限制……做某事
85	business owners	企业主
86	dismissing	v. 解雇；开除
87	under-performing	adj. 表现不佳的
88	act as	起……作用；充当
89	constraint	n. 制约；约束
90	firm	n. 企业；公司
91	productivity	n. 生产率
92	therefore	adv. 因此；进而
93	wages	n. 工资
94	Indeed	adv. 事实上；的确
95	Perspective	n. 视角；观点
96	Paradox	n. 悖论
97	Commission	n. 委员会
98	singled out ... as	特别指出……是；把……挑出来作为

99	quality	n. 质量；水平
100	managerial	adj. 管理的；经理的
101	capabilities	n. 能力
102	cause	n. 原因
103	productivity	n. 生产率
104	growth	n. 增长
105	record	n. （历来的）表现；记录
106	Nor	conj. （置于句首，后接倒装）也不
107	highly paid	高薪的
108	immune from	免受；不受……影响
109	harm	n. 伤害；损害
110	caused	v. 造成；引起
111	unjustified	adj. 无正当理由的
112	dismissal	n. 解雇
113	procedures	n. 程序
114	employment protection	就业保护
115	make it ... to	使做某事变得……（it为形式宾语）
116	costlier	adj. 代价高的；昂贵的
117	fire	v. 解雇
118	employee	n. 雇员
119	employers	n. 雇主
120	cautious about	对……谨慎
121	hiring	v. 雇用；招聘
122	staff	n. 员工（总称）
123	makes it ... for ... to	使某人做某事变得……
124	marginal	adj. 处于边缘的；勉强够格的
125	gain employment	获得工作；就业
126	firms	n. 企业；公司
127	staff	n. 员工（总称）
128	carry the burden of	承担……的负担
129	employment	n. 雇用；雇佣
130	arrangement	n. 安排
131	going wrong	出问题；出差错

132	Society	n. 社会
133	suffers from	因……受害；受……之苦
134	excessive	adj. 过度的；过多的
135	employment protections	就业保护
136	Stringent	adj. 严格的；严厉的
137	dismissal	n. 解雇
138	regulations	n. 规定；法规
139	adversely affect	对……产生不利影响
140	productivity	n. 生产率
141	growth	n. 增长
142	hamper	v. 妨碍；阻碍
143	both ... and	既……又……
144	prosperity	n. 繁荣；富足
145	overall	adj. 整体的；全面的
146	well-being	n. 福祉；幸福
147	Across the Tasman	在塔斯曼海对岸
148	deals with	应对；处理
149	unjustified	adj. 无正当理由的
150	dismissal	n. 解雇
151	paradox	n. 悖论
152	excluding ... from	把……排除在……之外
153	employees	n. 雇员
154	earning	v. 挣（钱）；收入为
155	specified	adj. 规定的；指定的
156	high-income	adj. 高收入的
157	threshold	n. 门槛；临界值
158	protection	n. 保护
159	unfair	adj. 不公平的
160	private members’ Bill	议员个人法案
161	permit ... to	允许……做
162	firms	n. 企业；公司
163	high-income	adj. 高收入的
164	employees	n. 雇员

165	contract out of	通过合同约定不受……约束；选择退出
166	unjustified	adj. 无正当理由的
167	dismissal	n. 解雇
168	regime	n. 制度；体制
169	mechanisms	n. 机制
170	proposed	v. 提议；提出
171	unwieldy	adj. 繁琐难行的；难以操作的
172	voted down	投票否决
173	following	prep. 在……之后
174	change in government	政府更迭